

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2628/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด อุทัยธานี
บริษัท รุจิรวัฒน์ จำกัด โดยนายดำรง
ศักดิ์ เสถียรธรรมมณี และ

โจทก์

จำเลย

นาย สม ศักดิ์ วงศ์สกุลไพศาล
กรรมการ ที่ 1 นายดำรงศักดิ์

จำเลย

เสถียรธรรมมณี ที่ 2

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75

ป.อ. มาตรา 17, มาตรา 31, มาตรา 59, มาตรา 83

ป.วิ.อ. มาตรา 176

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 มาตรา 148

ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 148ซึ่งต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่ตามราคาที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยพิกัตอัตราค่าภาคหลวงแร่มิได้มีข้อจำกัดว่า ถ้ามีผู้ร่วมกันกระทำความผิดหลายคนแล้ว ให้ปรับรวมกันตามมูลค่าของแร่ เมื่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น จึงนำประมวลกฎหมายอาญามาใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 17 ต้องลงโทษปรับจำเลยเรียงตามรายตัวบุคคล ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 31

นิติบุคคลอาจต้องรับผิดชอบในทางอาญาร่วมกับบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นได้ หากการกระทำนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้จด

ทะเบียนไว้ และนิติบุคคลได้รับประโยชน์อันเกิดจากการกระทำนั้น

จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการกระทำกิจการต่าง ๆ แทน ลำพังจำเลยที่ 1 ไม่อาจกระทำกิจการด้วยตนเองได้ การกระทำผิดเกิดขึ้น เนื่องจากจำเลยที่ 2 โดยตรง ย่อมต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 ด้วย

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันเป็นตุ๊กตากระทำความผิดฐานมีแร่ไว้ใน ความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ มีได้โต้แย้ง ว่าการกระทำดังกล่าวอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ศาลยอมพิพากษา ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานเป็นตุ๊กตากระทำความผิดได้โดยไม่ต้องสอบถาม ข้อเท็จจริงจากจำเลยก่อน.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 105, 148, 154 พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 18, 21, 27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และริบแร่ของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 105, 148, 154 พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 18, 21, 27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ลงโทษปรับจำเลยทั้งสองเป็นจำนวนหนึ่ง เท่าครึ่งของมูลค่าแร่ เป็นเงิน 1,545,112 บาท 14 สตางค์ จำเลยให้การรับสารภาพ เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 78 คงปรับจำเลยทั้งสองรวมเป็นเงิน 1,030,074 บาท 76 สตางค์ แร่ของ
กลางให้รับ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ปรับจำเลยทั้งสองเรียงตามรายตัวบุคคล

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยทั้งสอง คนละหนึ่งเท่าครึ่งของ
มูลค่าแร่เป็นเงินคนละ 1,545,112 บาท 14 สตางค์ จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ
เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงปรับจำเลยทั้งสองคนละ 1,030,074 บาท 76 สตางค์ นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา
148 จะต้องถูกลงโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่ ตามราคาที่กำหนด
โดยกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ บทบัญญัติดังกล่าวมิได้มีข้อจำกัดว่า
ถ้ามีผู้ร่วมกระทำผิดหลายคนแล้ว ให้ปรับรวมกันตามมูลค่าของแร่จึงนำประมวล
กฎหมายอาญามาใช้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17 ต้องลงโทษปรับจำเลย
ทั้งสองเรียงตามรายตัวบุคคล ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 31 คดีนี้แม้จำเลย
ที่ 1 จะเป็นนิติบุคคล หากการกระทำนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้
และจำเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์อันเกิดจากการกระทำนั้นแล้ว ก็ย่อมถือว่าจำเลยที่ 1
มีเจตนากระทำความผิดในทางอาญาร่วมกับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการได้
สำหรับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ย่อมมีหน้าที่กระทำ
กิจการต่างๆ แทนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล ลำพังจำเลยที่ 1 ไม่อาจกระทำการ
ใดๆ ด้วยตนเองได้ การกระทำความผิดเกิดขึ้นเนื่องจากจำเลยที่ 2 โดยตรงย่อมต้องถือว่า
จำเลยที่ 2 ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 ด้วย คดีนี้เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วม

กันเป็นตุ๊กการกระทำความผิดฐานมีแร่ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลย
ทั้งสองให้การรับสารภาพ มิได้โต้แย้งว่า การกระทำความผิดดังกล่าวอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์
ของจำเลยที่ 1 ศาลยอมพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองฐานเป็นตุ๊กการร่วมกันกระทำ
ผิดตามฟ้องได้ กรณีหาจำต้องสอบถามข้อเท็จจริงดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาแต่อย่างใด
ไม่ ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(จำนาง นิยมวิภาต-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ